



PUTUSAN

Nomor 2536 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **DWI ARMADI bin IDRIS RIATMAJA alias DWI;**

Tempat Lahir : Deli Serdang (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/26 Juni 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mataram RT. 010, Desa Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kotamadya Dumai, Propinsi Riau/Jalan Semeru, RT.002 RW.002, Desa Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **BOBBY SEPTIAN PRABOWO bin DWI ARMADI alias BOBBY;**

Tempat Lahir : Bagan Batu;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/26 September 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Semeru, RT. 002 RW.002, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2536 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : **JUNAIDI bin PAIMIN alias JUN;**
Tempat Lahir : M Bandar;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/9 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta V Jalan Protokol, Kelurahan Marihat
Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf a *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2536 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DWI ARMADI bin IDRIS RIATMAJA alias DWI, Terdakwa II. BOBBY SEPTIAN PRABOWO bin DWI ARMADI alias BOBBY, dan Terdakwa III. JUNAIDI bin PAIMIN alias JUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami kesatu Pasal 53 huruf a *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DWI ARMADI bin IDRIS RIATMAJA alias DWI, Terdakwa II. BOBBY SEPTIAN PRABOWO bin DWI ARMADI alias BOBBY, dan Terdakwa III. JUNAIDI bin PAIMIN alias JUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ ± 14.000 (lebih kurang empat belas ribu) liter minyak yang diduga BBM jenis solar dalam 15 (lima belas) Baby Tank;
 - ✓ ± 32.000 (lebih kurang tiga puluh dua ribu) liter minyak mentah sebanyak jumlah 12.000 (dua belas ribu) liter dalam tungku masak dan 13.000 (tiga belas ribu) liter dalam bak timbun, dan 7.000 (tujuh ribu) liter dalam bak besi;
 - ✓ 2 (dua) unit mesin hisap merek Robin beserta selang;
 - ✓ 1 (satu) unit mesin dompeng;
 - ✓ 8 (delapan) unit mesin blower;
 - ✓ 4 (empat) buah tungku pemasak minyak; (Di tempat kan di TKP)
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat Seri GT-E1272 warna hitam, dengan simcard 0822-8626-3663;
 - ✓ 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri warna emas, Nomor Seri 6032-9889-1064-4546;
 - ✓ 1 (satu) unit mobil tangki merek Fuso BA 9343 QU;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2536 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit mobil truck tangki vacuum merek Mitsubishi warna orange BM 8649 EU;

Digunakan dalam perkara Al Makri alias Al bin Parman.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 10 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DWI ARMADI bin IDRIS RIATMAJA alias DWI, Terdakwa II. BOBBY SEPTIAN PRABOWO bin DWI ARMADI alias BOBBY, dan Terdakwa III. JUNAIDI bin PAIMIN alias JUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama sama melakukan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ± 14.000 (lebih kurang empat belas ribu) liter minyak yang diduga BBM jenis solar dalam 15 (lima belas) Baby Tank;
 - ± 32.000 (lebih kurang tiga puluh dua ribu) liter minyak mentah sebanyak jumlah 12.000 (dua belas ribu) liter dalam tungku masak dan 13.000 (tiga belas ribu) liter dalam bak timbun, dan 7.000 (tujuh ribu) liter dalam bak besi;
 - 2 (dua) unit mesin hisap merek Robin beserta selang;
 - 1 (satu) unit mesin dompeng;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2536 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) unit mesin blower;
- 4 (empat) buah tungku pemasak minyak; (Di tempat kan di TKP)
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat Seri GT-E1272 warna hitam, dengan simcard 0822-8626-3663;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri warna emas, Nomor Seri 6032-9889-1064-4546;
- 1 (satu) unit mobil tangki merek Fuso BA 9343 QU;
- 1 (satu) unit mobil truck tangki vacum merek Mitsubishi warna orange BM 8649 EU;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam perkara Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Dum atas nama Al Makri alias Al bin Parman;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 15 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 10 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. DWI ARMADI bin IDRIS RIATMAJA alias DWI, Terdakwa II. BOBBY SEPTIAN PRABOWO bin DWI ARMADI alias BOBBY, dan Terdakwa III. JUNAIDI bin PAIMIN alias JUN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. DWI ARMADI bin IDRIS RIATMAJA alias DWI, Terdakwa II. BOBBY SEPTIAN PRABOWO bin DWI ARMADI alias BOBBY, dan Terdakwa III. JUNAIDI bin PAIMIN alias JUN tetap ditahan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2536 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid/2020/PN Dum yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 masing-masing Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2020 dari masing-masing Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 28 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 28 Desember 2020 Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama sama melakukan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha ",tidak salah dan telah



menerapkan peraturan hukum akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan antara yang satu dengan lainnya yang saling mendukung diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 14.000 (empat belas ribu) liter minyak solar dalam 15 (lima belas) baby tank, 32.000 (tiga puluh dua ribu) liter minyak tanah, 2 (dua) unit mesin hisap beserta selang, 1 (satu) unit mesin dompeng, 8 (delapan) unit mesin blower, 4 (empat) buah tungku pemasak minyak, 1 (satu) unit mobil tangki merek Fuso, 1 (satu) unit mobil truk tangki vacuum merek Mitsubishi dan barang bukti minyak tersebut diperoleh dari Sdr. Al Marki alias Al bin Parman untuk diolah menjadi minyak solar di 2 (dua) buah dapur pengolahan milik Sdr. Aris Wahdi (DPO);
- Bahwa pengolahan minyak mentah menjadi minyak solar yang dilakukan oleh para Terdakwa atas suruhan Aris Wahdi (DPO) tidak sesuai dengan standar mutu (*spesifikasi*) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016 berdasarkan *Report of Analysis* tanggal 10 Juli 2020 dan pengolahan tersebut tanpa memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 53 huruf a *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta yang relevan sebagai fakta yang meringankan yaitu Para Terdakwa ternyata hanyalah sebagai pekerja yang disuruh oleh Aris Wahdi (DPO) untuk melakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak solar dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk Terdakwa I, sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III diberikan upah per-harinya masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2536 K/Pid.Sus/2021



sedangkan Aris Wahdi (DPO) sebagai pemilik minyak mentah telah lebih banyak menikmati hasil penjualan minyak solar yang tidak sesuai dengan standar mutu, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan haruslah di perbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 15 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum Tanggal 10 November 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf a *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. DWI ARMADI bin IDRIS RIATMAJA alias DWI, Terdakwa II. BOBBY SEPTIAN PRABOWO bin DWI ARMADI alias BOBBY, dan Terdakwa III. JUNAIDI bin PAIMIN alias JUN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 15 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum Tanggal 10 November 2020 tersebut mengenai pidana

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2536 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 1 September 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2536 K/Pid.Sus/2021